Termos de Uso e Política de Privacidade

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO WEBMOTORS

Os presentes Termos e Condições de Uso visam regular a utilização pelo usuário ("Você" ou "Usuário"), de nossos serviços pela plataforma mobile, aplicativo e outros canais de contato da Webmotors (denominados "Serviços").

Você deve ter pelo menos 18 (dezoito) anos para usar os Serviços da Webmotors.

1. Termo de Aceitação

Ao prosseguir, Você afirma ter 18 (dezoito) anos completos ou mais, bem como que leu, compreendeu e concordou com os presentes Termos e Condições de Uso.

2. Atualização das Informações

A Webmotors se reserva o direito de aprimorar as funcionalidades dos Serviços e de implementar novas tecnologias. Assim, os Termos e Condições de Uso poderão ser alterados, a qualquer tempo, exceto em caso de vedação legal, para incluir as modificações implementadas. Utilização dos Serviços online disponibilizados pela Webmotors por qualquer usuário implicará em expressa aceitação destes Termos e Condições de Uso.

3. Acesso a Conteúdo Restrito e Suspensão de Acesso

Alguns Serviços estão disponíveis em conteúdo aberto e fechado. Quando o acesso a conteúdo for restrito, será necessário prévio cadastro do usuário e o acesso ao ambiente por meio de login e senha. Considerando que Você é responsável pela veracidade das informações cadastradas, informamos que o cadastro de informações falsas pode gerar inconsistência na prestação dos Serviços, bem como impactar ou interromper o seu acesso.

A qualquer tempo, sem aviso prévio, a Webmotors poderá suspender, cancelar ou interromper o acesso aos Serviços, respeitadas as condições da legislação aplicável e dos presentes Termos e Condições de Uso.

A Webmotors não se responsabiliza por eventuais danos e/ou problemas decorrentes da demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados decorrentes da conexão de internet do Usuário.

4. Uso Adequado dos Serviços

Ao utilizar os Serviços, Você se compromete a respeitar a legislação brasileira vigente e o disposto nestes Termos e Condições de Uso, não devendo produzir, disponibilizar ou compartilhar qualquer conteúdo que:

1. Implique a prática de ato ilícito e viole a legislação brasileira vigente;
2. Viole direitos de terceiro ou direitos da Webmotors, do Conglomerado Santander e da CAR Group;
3. Seja falso, incorreto, impreciso, extemporâneo e que possa induzir outrem a erro;
4. Disponibilize ou permita o acesso a conteúdo ilegal, violento, pornográfico ou qualquer outro ato contrário à lei e à ordem pública;
5. Induza a discriminação ou incite o ódio contra pessoas e/ou grupos de pessoas em razão de nacionalidade, raça, religião, orientação sexual, gênero, condição física, nacionalidade, dentre outros atos que contrariem a ordem pública e a legislação brasileira vigente;

6. Seja resguardado por direito de propriedade intelectual de terceiro e você não tenha autorização prévia para utilizá-lo;
7. Contenha vírus ou outro elemento que seja capaz, em razão de suas características (como forma, extensão etc.), de causar danos ou impedir o funcionamento regular da rede do sistema e/ou de equipamentos informáticos ("hardware" e "software") da Webmotors ou de terceiros.

5. Responsabilidades

Enquanto Você usufruir dos Serviços oferecidos, Você é responsável:

1. Por todo ato, por ação ou omissão, realizado em nossos sites institucionais, plataformas e aplicativos, responsabilizando-se pela prática de todo e qualquer ato ilícito feita por Você;
2. Pelo conteúdo gerado por Você;
3. Pela reparação de danos causados a terceiros, à Webmotors, ao Conglomerado Santander ou à CAR Group, a partir do uso dos Serviços;
4. Pelo seu próprio acesso à internet e ao pagamento pelos serviços de acesso à rede;
5. Pelo equipamento necessário para realizar a conexão à internet, como computador e modem, garantindo a segurança adequada do ambiente, mediante a utilização de ferramentas como antivírus e firewall;
6. Por não utilizar os Serviços para outras finalidades além daquelas indicadas nos sites institucionais, plataformas e aplicativos.

Sem prejuízo das demais isenções de responsabilidade indicadas no presente documento, Você se declara ciente de que a Webmotors não será responsável:

1. Por qualquer defraudação de utilidade que Você possa atribuir aos Serviços, pela falibilidade destes, nem por qualquer dificuldade de acesso a estes, decorrentes de condutas atribuíveis a terceiros, como, por exemplo, prestadores de serviços de conexão à internet;
2. Pela presença de vírus ou demais elementos nocivos nos Serviços, capazes de causar alterações em seus sistemas informáticos (software e hardware), documentos eletrônicos, eximindo-se a Webmotors de qualquer responsabilidade por eventuais danos e prejuízos decorrentes de quaisquer elementos nocivos inseridos por terceiros;
3. Pelos danos e prejuízos de toda natureza decorrentes do conhecimento que terceiros não autorizados possam ter de quaisquer dados fornecidos nos Serviços, em decorrência de falha exclusivamente relacionada ao Usuário ou a terceiros que fujam a qualquer controle razoável da Webmotors.

ATENÇÃO! A Webmotors adota medidas técnicas e organizacionais de prevenção à fraude e poderá, a seu exclusivo critério e sem necessidade de comunicação prévia ou posterior, suspender o seu acesso caso suspeite de utilização indevida dos Serviços.

6. Propriedade Intelectual

A Webmotors assegura que as informações (textos, imagens, sons e/ou aplicativos) contidas nos seus sites estão de acordo com a legislação e normativos que regulam os direitos de propriedade intelectual (autoral e industrial), bem como pertencem à Webmotors ou a terceiro que licitamente cedeu o seu direito de uso, não sendo permitidas modificações, cópias, reproduções, inclusive raspagem de dados (crawler) da Webmotors por terceiros ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais sem o consentimento prévio e expresso da Webmotors.

Você declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade intelectual contidos nos nossos Serviços, ciente de que o direito de acesso ao Serviço não concede qualquer autorização para uso de direitos de propriedade intelectual constantes de tal Serviço.

7. Lei aplicável e resolução de conflitos

Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos nestes Termos e Condições de Uso serão solucionados de acordo com a lei brasileira, sendo competente o foro da cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Fica claro, ainda, que a utilização de Serviços e as ordens comandadas fora do território brasileiro, ou ainda as decorrentes de operações iniciadas no exterior podem estar sujeitas também à legislação e jurisdição das autoridades dos países onde forem comandadas ou iniciadas.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE WEBMOTORS

Alinhados com as melhores práticas e calcados em sua filosofia de transparência e respeito aos Usuários Webmotors, apresentamos os princípios básicos da Política de Privacidade Online (chamada "Política de Privacidade").

Tratam-se das diretrizes adotadas pela Webmotors em relação à coleta, armazenamento, utilização e todas as demais formas de tratamento das informações pessoais dos Usuários, para acesso e uso dos nossos serviços pela plataforma mobile, aplicativo e outros canais de contato da Webmotors (denominados "Serviços").

1. Definições

- Agentes de tratamento: o controlador e o operador.
- Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- Dado Pessoal: toda e qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
- Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

  Criptografia: nome dado ao processo de codificação de informações. As informações são codificadas (embaralhadas) na origem e decodificadas no destino, dificultando, dessa forma, que sejam decifradas durante o tráfego na internet.
  Cookies: arquivos-texto armazenados pelo navegador (exemplo, Internet Explorer, Fire Fox, Chrome ou Safari) em seu computador ou telefone celular. Os cookies têm como finalidade identificar o computador ou telefone celular, personalizar os acessos e obter dados de acesso, como páginas navegadas ou links clicados. Um cookie é atribuído individualmente a cada computador, não podendo ser usado para executar programas, tampouco infectar computadores com vírus, trojans etc., e podem ser lidos apenas pelo servidor que o enviou.

Sem prejuízo de outras definições constantes nesta Política, os seguintes termos terão os significados a eles designados abaixo:

› **"internauta"**: todo aquele que, de alguma forma, acessa o Portal Webmotors e outros canais, sendo Usuário ou não.
› **"cliente"**: todo aquele que utiliza os produtos e/ou serviços oferecidos pelo Portal Webmotors, pagos ou não.
› **"usuário"**: todo aquele que se cadastrar neste Portal e receber uma identificação individual e exclusiva.

Coletivamente chamados de usuários ("Usuários").

2. Quem é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais (Controlador)?

É a Webmotors S.A., sociedade anônima aberta inscrita no CNPJ/MF nº 03.347.828/0001- 09, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2235, 7º andar - Torre - Santander - Vila Olímpia – CEP 04543-011, São Paulo/SP.

3. Para quais finalidades os dados pessoais são tratados?

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18), a Webmotors realiza o tratamento de seus dados pessoais com finalidades específicas e de acordo com as bases legais previstas na respectiva Lei, tais como: para o devido cumprimento das obrigações legais e regulatórias, para o exercício regular de direitos e para a proteção do crédito, bem como sempre que necessário para a execução dos contratos firmados com seus Usuários ou para atender aos interesses legítimos da Webmotors, de seus Usuários ou de terceiros. Para qualquer outra finalidade, para a qual o consentimento do titular deve ser coletado, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do Usuário.

A Webmotors, na condição de controlador dos dados, nos termos da legislação, poderá tratar, coletar, armazenar e compartilhar com as sociedades sob controle direto ou indireto do Santander ("Conglomerado Santander") e/ou da CAR Group ("CAR Group"), sempre com a estrita observância à Lei, seus dados pessoais e informações cadastrais, financeiras e de operações ativas e passivas e serviços contratados para: (i) garantir maior segurança e prevenir fraudes; (ii) assegurar sua adequada identificação, qualificação e autenticação; (iii) prevenir atos relacionados à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos; (iv) realizar análises de risco de crédito; (v) aperfeiçoar o atendimento e os produtos e serviços prestados; (vi) fazer ofertas de produtos e serviços adequados e relevantes aos seus interesses e necessidades de acordo com o seu perfil; e (vii) outras hipóteses baseadas em finalidades legítimas, como apoio e promoção de atividades da Webmotors, do Conglomerado Santander da CAR Group ou para a prestação de serviços que beneficiem os Usuários.

A Webmotors, para fins de prevenção à fraude, registrará os dados e informações com indícios de ocorrências ou tentativas de fraude identificadas nos Serviços e poderá realizar o compartilhamento desses registros com as Sociedades do Conglomerado Santander, instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional - SFN, com a CAR Group e órgãos reguladores, nos termos das normas aplicáveis.

A Webmotors compartilha infraestrutura, sistemas e tecnologia com outras empresas do Conglomerado Santander e da CAR Group para fornecer uma experiência inovadora, relevante, consistente e segura em todos os Serviços. Ainda, processamos informações sobre Você nas empresas do Conglomerado Santander e na CAR Group, com este objetivo, conforme permitido pela lei aplicável e de acordo com esta Política de Privacidade.

Ressaltamos que novos serviços online, disponibilizados pela Webmotors, estarão automaticamente sujeitos à Política de Privacidade vigente à época de sua utilização.

Queremos oferecer a melhor experiência durante a sua navegação em nossos sites e na internet.

4. Tratamos quais dados pessoais?

Finalidade	**Dados Pessoais**	**Base Legal**
Criação de cadastro/login de acesso	Nome e sobrenome, Data de Nascimento, CPF	execução de contrato
Envio de dados de contato para anunciantes	Nome, e-mail, telefone, CEP	execução de contrato
Verificar a sua identidade e garantir maior segurança durante a sua navegação em nossos canais, bem	Nome e sobrenome, Email, Telefone, Cópia de um	legítimo interesse

como adotar procedimentos de prevenção à fraude	documento pessoal, Cópia de documento do veículo	
Simulação de financiamento	Nome e sobrenome, Email, CPF, Data de Nascimento, Telefone, CEP	execução de contrato
Gerar proposta de financiamento	Nome e sobrenome, Email, CPF, Data de Nascimento, Gênero, UF, Telefone, RG, RNE, CEP, Endereço, Cidade, UF, Nome da mãe	execução de contrato
Realizar pesquisas de comunicação	Email, Telefone, Gênero, Idade, Escolaridade, Renda Familiar, Cidade, Estado	consentimento
Uso dados pessoais para qualificar a experiência do comprador pessoa física	E-mail, Cidade, Estado	consentimento
Envio de e-mail marketing de relacionamento.	Nome, e-mail, IP	consentimento
Envio de e-mail e comunicações sobre os serviços	Nome, e-mail	execução de contrato
Realizar pesquisar e análises estatísticas de perfil de consumo	e-mail, Cidade, Estado, Gênero, Estado Civil, Data de Nascimento, Renda familiar mensal, Escolaridade	consentimento
Reembolso de anúncio cancelado	Nome e Sobrenome, CPF, Endereço, Telefone, Email, Dados Bancários, Data de Nascimento	execução de contrato e obrigação legal
Utilizar ferramentas de inteligência artificial para aprimorar e personalizar nossos atendimentos, produtos e serviços.	e-mail	legítimo interesse

Os Dados Pessoais acima listados foram obtidos:

(i) diretamente do titular quando da contratação dos produtos e Serviços da Webmotors ou em simulações em fase de proposta; ou

(ii) de fontes externas legítimas, com devido embasamento legal ou contratual; ou

(iii) em razão de eventual compartilhamento de dados previamente autorizado pelo titular às empresas do Conglomerado Santander e/ou da CAR Group.

Dependendo da ação realizada, ao se cadastrar, navegar, adquirir ou solicitar produtos e/ou serviços do Portal Webmotors, serão requisitadas informações sobre:

- Identificação individual do Usuário;
- Veículo(s) ofertado(s) no Portal;
- Veículo(s) pesquisado(s) no Portal;
- Veículo(s) de propriedade do Usuário;
- Aquisição e forma de pagamento do produto ou serviço solicitado no Portal;
- Preferências do Usuário;
- Opiniões do Usuário;
- Acesso do Usuário (exemplo: data e horário de realização do acesso);
- Perfil de acesso do Usuário (exemplo: links clicados, páginas visitadas).

Usamos Cookies para que Você tenha a melhor experiência em nosso portal. Mas o que o que são Cookies? Cookies são pequenos arquivos gravados no dispositivo de acesso de usuário, enquanto este navega na internet, são armazenados em seu navegador e ajudam a armazenar suas preferências e a personalizar seu acesso.

Assim, podemos usar cookies e coletar, tratar, armazenar e/ou compartilhar (com as empresas do Conglomerado Santander e da CAR Group e outros parceiros) informações de sua navegação, para:

- permitir que a navegação seja mais eficiente e rápida;
- aperfeiçoar sua usabilidade, experiência e interatividade na utilização dos nossos portais, sites, aplicativos, e-mails e durante a sua navegação na internet;
- fazer ofertas e/ou te dar informações mais assertivas e relevantes às suas necessidades e interesses;
- buscar maior eficiência em relação à frequência e continuidade da nossa comunicação com você;
- responder suas dúvidas e solicitações;
- realizar pesquisas de comunicação e marketing de relacionamento, para melhorar nossos produtos e serviços, bem como apuração de estatísticas em geral.

Lembramos que Você pode, a qualquer momento, ativar em seu navegador mecanismos para informá-lo quando os cookies estiverem acionados ou, ainda, impedir que sejam ativados.

Você pode desativar os cookies não-essenciais para a utilização dos Serviços através das preferências do seu navegador. Sem eles, sua navegação pode se tornar limitada e algumas funcionalidades dos sites podem ficar comprometidas. Veja as definições sobre cookies em cada um dos navegadores.

Firefox / Google Chrome / Safari / Microsoft Edge

Consulte aqui nossa Política de Cookies

6. Tratamento de informações pessoais

Para o fornecimento dos Serviços online aos seus Usuários, a Webmotors adota recursos avançados visando a proteção das informações pessoais dos usuários e de seus Serviços.

As informações de caráter pessoal dos usuários dos Serviços da Webmotors, entendendo- se por informações pessoais todas aquelas que forem relacionadas a pessoa natural identificada ou identificável, inclusive informações pessoais sensíveis (que tratem sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural), como: o nome completo do usuário, endereço físico e eletrônico, número de telefone, RG, CPF, preferências e padrões de acesso ("informações pessoais"), não são divulgadas pela Webmotors, exceto nas hipóteses expressamente mencionadas nesta Política.

Tais informações são coletadas por meio dos canais da Webmotors e armazenadas utilizando-se rígidos padrões de sigilo e integridade, bem como controles de acesso físico e lógico, observando-se sempre os mais elevados princípios éticos e legais.

Caso Você decida fornecer suas informações pessoais nos sites institucionais e/ou no Portal e outros canais Webmotors para usufruir dos Serviços online da Webmotors, inclusive as informações pessoais sensíveis, tais informações serão tratadas atendendo às finalidades definidas em contrato de prestação de serviços e nos Termos e Condições de Uso.

Uma vez provida das informações pessoais a respeito do Usuário, a Webmotors poderá utilizar, de acordo com o seu interesse legítimo, os dados do Usuário para o fim de enviar publicidade, direcionada por e-mail ou por quaisquer outros meios de comunicação, contendo informações sobre a Webmotors, empresas do Conglomerado Santander, da CAR Group, parceiros comerciais relacionados no Anexo I e/ou prestadores de serviço para oferta de produtos e serviços de seu interesse. Entretanto, fica reservado ao Usuário o direito de, a qualquer momento, inclusive no ato da disponibilização das informações pessoais, informar à Webmotors, por meio dos canais de comunicação disponíveis para o cadastramento de tais informações, do não interesse em receber tais anúncios, inclusive por e-mail (*opt-out*), hipótese em que a Webmotors interromperá tais envios no menor tempo possível. Para cancelar sua inscrição, consulte as instruções de *opt-out* presentes no rodapé dos nossos e-mails.

7. Transferência internacional

Os dados pessoais tratados em decorrência do uso dos Serviços serão processados pela Webmotors e/ou pelo Conglomerado Santander e/ou da CAR Group, em conformidade com legislação vigente aplicável.

A Webmotors está sediada no Brasil, mas pode realizar o tratamento de dados pessoais em outros países através da contratação de empresas parceiras, estas que, por sua vez, estarão submetidas às obrigações desta Política de Privacidade.

8. Como respondemos aos requerimentos legais ?

Quando alguma autoridade requerer o acesso a seus dados pessoais e este pedido estiver respaldado por lei vigente, a Webmotors compartilhará as suas informações. Nestes casos, a Webmotors irá fornecer as informações estritamente necessárias para o cumprimento do pedido ou de nosso programa de integridade.

9. Exercício de direitos

Em cumprimento à regulamentação aplicável, quando de sua vigência, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), a Webmotors respeita e garante a você, a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:

1. a confirmação da existência de tratamento;
2. o acesso aos dados;
3. a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
4. a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei;
5. a portabilidade dos dados a outro fornecedor;
6. a eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses de guarda legal e outras dispostas em Lei;
7. a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a Webmotors compartilhou seus dados;
8. a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;
9. a revogação do consentimento;

10. a oposição aos tratamentos realizados com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de eventual descumprimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados;

A Webmotors empreenderá todos os esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo possível.

Mesmo em caso de requisição de exclusão, será respeitado o prazo de armazenamento mínimo de informações de usuários de aplicações de internet, determinado pela legislação brasileira, dentre outras determinações legais aplicáveis, devidamente previstos nas políticas da Webmotors.

10. Como tratamos as suas informações de forma segura?

O acesso às informações pessoais coletadas, armazenadas ou de outra forma tratadas pela Webmotors é restrito aos profissionais autorizados ao uso direto dessas informações, e necessário à prestação de seus Serviços, sendo limitado o uso para outras tarefas.

É exigido, também, de toda organização ou do indivíduo contratado para a prestação de serviços de apoio, que sejam cumpridas as Políticas de Segurança da Informação internas e o Código de Ética adotado pela Webmotors.

A Webmotors poderá revelar as informações pessoais que tenha recebido nas seguintes hipóteses:

- sempre que estiver obrigada a revelá-las, seja em virtude de dispositivo legal, ato de autoridade competente, ordem ou mandado judicial;
- aos seus parceiros comerciais relacionados no Anexo I e/ou prestadores de serviço, a fim de atender à solicitação de Serviços efetuada pelos Usuários;
- aos órgãos de proteção e defesa de crédito e prestadores de serviços autorizados pela Webmotors a defender seus direitos e créditos;
- aos órgãos que administrem cadastros de consumidores;
- aos seus controladores, às empresas por ele controladas, as empresas a ele coligadas ou por qualquer forma associadas, no Brasil ou no exterior;

A Webmotors trabalha exaustivamente para assegurar que as informações divulgadas para os Usuários sejam verdadeiras e íntegras, contando com controles apurados de monitoramento das informações fornecidas. Sua participação no processo é revisar as informações, valores e informativos e enviar para o usuário, um comunicado de qualquer discrepância nas informações fornecidas.

A Webmotors não responderá por prejuízos que possam advir do vazamento das informações pessoais por violação ou quebra das barreiras de segurança de internet por terceiros como "hackers" ou "crackers"

Além dos casos acima citados, havendo a necessidade ou interesse em repassar a terceiros, **exceto aqueles já mencionados acima**, dados de identificação individual dos Usuários, a Webmotors lhes solicitará autorização prévia. Informações que não sejam de identificação individual (como demográficas, por exemplo), poderão ser repassadas a anunciantes, fornecedores, patrocinadores e parceiros, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Webmotors.

Aos terceiros que, porventura receberem da Webmotors informações de qualquer natureza, sobre os Usuários que acessam o seu Portal, cabe igualmente, a responsabilidade de zelar pelo sigilo e segurança de referidas informações.

A Webmotors se empenha expressivamente para prover segurança e sigilo das informações que capta. Contudo, para que as medidas adotadas tenham eficácia, faz-se necessário que cada Usuário também tenha atitude responsável, sendo cuidadoso com os dados de sua identificação individual sempre que acessar a internet, informando-os somente em operações em que exista a proteção de dados, nunca divulgando sua identificação de usuário e sempre desconectando a conta do Portal

Webmotors tão logo deixe de acessá-la, principalmente se dividir o computador com outra(s) pessoa(s).

A Webmotors assegura que as informações (textos, imagens, sons e/ou aplicativos) contidas nos seus sites estão de acordo com a legislação e normativos que regulam os direitos autorais, marcas e patentes, não sendo permitidas modificações, cópias, reproduções ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais sem o consentimento prévio e expresso da Webmotors.

A Webmotors não se responsabiliza por eventuais danos e/ou problemas decorrentes da demora, interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet.

11. Extensão dos efeitos

Os termos da Política de Privacidade aqui expostos serão aplicados exclusivamente às informações pessoais e informações pessoais sensíveis, conforme acima definido, que venham a ser disponibilizadas à Webmotors, pelo Usuário, para a utilização de seus produtos e serviços.

Por consequência, a Política de Privacidade aqui exposta não será aplicável a qualquer outro serviço online que não os disponibilizados pela Webmotors, incluídos aqueles sites que estejam de alguma forma vinculados à Webmotors, por meio de links ou quaisquer outros recursos tecnológicos, e, ainda, a quaisquer outros sites que, de qualquer forma, venham a ser conhecidos ou utilizados pela Webmotors.

Nesse sentido, alertarmos aos usuários que os referidos sites podem conter política de privacidade diversa da adotada pela Webmotors ou podem até mesmo não adotar qualquer política nesse sentido, não se responsabilizando, a Webmotors, por qualquer violação aos direitos de privacidade dos usuários que venha a ser praticada pelos referidos sites.

12. Interpretação dos termos

As palavras e os termos constantes desta Política de Privacidade aqui não expressamente definidos, grafados em português ou em qualquer outro idioma, bem como, quaisquer outros de linguagem técnica e/ou financeira ou não, que, eventualmente, durante a vigência do presente instrumento, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos, deverão ser compreendidos e interpretados em consonância com o conceito internacionalmente consagrado.

13. Anexos

A presente Política de Privacidade, para todos os fins e efeitos de direito, faz parte integrante e indissociável do Termo de Adesão da Webmotors.

14. Solicitações e Reclamações

Caso você tenha alguma solicitação ou reclamação, pedimos que entre em contato pelo nossa Central de Atendimento. Ao entrar em contato, pediremos alguns dados pessoais para confirmarmos a sua identidade.

Eventualmente, outras informações podem ser solicitadas para confirmar a sua identidade com o objetivo de melhor atender à sua solicitação ou reclamação, havendo dúvida sobre a veracidade ou legitimidade das informações informadas.

Se você tiver dúvidas ou reclamações relacionados ao tema de LGPD, você pode entrar em contato com o nosso encarregado de Dados (DPO), através do e-mail dpo@webmotors.com.br.

15. Disposições Gerais

Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir o estrito e pleno cumprimento desta Política de Privacidade e/ou de prerrogativas decorrentes dele ou da lei, não constituirão novação ou

renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer direitos aqui previstos, que poderão ser plena e integralmente exercidos, a qualquer tempo.

Caso se perceba que uma disposição é nula, as disposições restantes desta Política de Privacidade permanecerão em pleno vigor e um termo válido substituirá o termo nulo, refletindo nossa intenção, tanto quanto possível.

Para cumprimento da legislação de Dados vigente, informamos o nome e endereço de e-mail do Encarregado de Proteção de Dados da Webmotors: Rachel Ellmann Clemente - dpo@webmotors.com.br. Por meio desse endereço é possível solicitar esclarecimentos e tirar dúvidas com relação à LGPD. Para atendimento aos direitos dos titulares de dados, entrar em contato através dos canais de atendimento Webmotors, link: Fale Conosco

Notícias e publicidade

As newsletters e mensagens publicitárias enviadas por e-mail sempre trarão opção de cancelamento do envio daquele tipo de mensagem por parte da Webmotors. Não obstante, a Webmotors coloca à disposição de seus Usuários uma ferramenta de gestão das mensagens para que este possa solicitar, a qualquer tempo, o cancelamento do envio de mensagens.

As mensagens enviadas em formato HTML podem conter códigos que permitem personalizar mensagens de acordo com as preferências individuais do Usuário registrado da Webmotors e elaborar relatórios sobre a visualização das mensagens, sobre o número de vezes em que o e-mail foi aberto e o número de cliques feitos na mensagem. Estas informações serão utilizadas de forma genérica e agregada para elaborar relatórios sobre o envio de mensagens. Tais relatórios poderão ser repassados aos anunciantes, como indicadores estatísticos da efetividade das campanhas, sem revelar informações pessoais dos Usuários.

Em nenhuma hipótese a Webmotors divulgará esses dados de forma individualizada, ou seja, não haverá identificação do Usuário ou de seus hábitos de acesso e leitura de e-mails. Ainda que coletivamente, os dados só podem ser utilizados para os fins previstos nesta Política de Privacidade.

Segurança de dados transacionais

Proteção dos dados transacionais

As transações efetuadas para escolha da forma e efetivação do pagamento, independente da forma escolhida, são realizadas em ambiente seguro e certificado por empresa especializada em segurança de dados para a internet. Todas as informações necessárias à realização do pagamento são criptografadas. O ícone "Cadeado Fechado", localizado na barra de status (parte inferior do monitor), é o indicativo de que as informações transacionadas serão criptografadas.

Outra medida de segurança é a não coleta do número e da data de validade de cartão de crédito, e de outras informações específicas para pagamento pela Webmotors. Estes dados são informados diretamente para as instituições financeiras e não são armazenados ou utilizados para qualquer outro fim.

Em alguns pontos do Portal Webmotors são coletadas informações de identificação individual e/ou cadastral (como nome completo ou razão social, endereço, telefones, dados de veículo etc.) necessárias à navegação ou utilização dos serviços disponíveis. Como medida de proteção, as informações de identificação individual e/ou cadastral coletadas pelo Portal Webmotors passam por processo de criptografia em todas as páginas de coleta de dados (como o anúncio de um automóvel ou adesão a um plano) e nas áreas seguras do site onde um usuário e senha são solicitados. Tal processo é certificado pela Amazon, certificadora de servidores web, garantindo comunicações e transações seguras.

Os negócios realizados no Portal Webmotors por um usuário, bem como as informações associadas a estas operações, são exclusivas e só podem ser acessadas por este usuário.

Identificação do Usuário

Ao se cadastrar no Portal Webmotors para aquisição de produtos ou serviços (pagos ou não) oferecidos no Portal, cada Usuário recebe uma identificação única, identificação esta que passa a ser requerida e autenticada nos demais acessos ao Portal. Essa identificação, para os fins de direito, serve como assinatura de concordância com qualquer proposta realizada nesse Portal.

A identificação de Usuário é exclusiva, intransferível e criptografada para ser transmitida ao servidor da Webmotors, sendo a senha armazenada em banco de dados na sua forma criptografada, de maneira irreversível.

A Webmotors poderá confirmar os dados pessoais informados pelo Usuário, consultando órgãos públicos, empresas especializadas, cadastros restritivos ou centrais de risco. As informações que a Webmotors obtiver destas entidades serão tratadas de forma confidencial.

Sem prejuízo do disposto anteriormente, o Usuário garante e responde pela veracidade, exatidão, vigência e autenticidade dos dados pessoais, e se compromete a mantê-los devidamente atualizados. Por consequência, a Webmotors não possui qualquer responsabilidade no caso de inserção de dados falsos ou inexatidão dos dados pessoais introduzidos por outros Usuários.

Alterações na política

A Webmotors poderá alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, em virtude de alterações na legislação ou nos serviços, em decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, sempre que, a exclusivo critério da Webmotors, tais alterações se façam necessárias, razão pela qual recomendamos a leitura periódica desta Política de Privacidade.

A utilização dos serviços disponibilizados pela Webmotors por qualquer Usuário implicará em expressa aceitação quanto aos termos e condições da Política de Privacidade vigente na data de sua utilização.

A Webmotors recomenda aos Usuários que não concordem com a Política de Privacidade vigente a não utilização dos serviços deste Portal.

Dúvidas e sugestões

Caso haja qualquer dúvida ou sugestão sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco através do Fale Conosco.

Caso se perceba que esta Política de Privacidade não esteja sendo cumprida, a não conformidade detectada deverá ser apontada ao responsável por meio do Fale Conosco.

16. Lei aplicável e resolução de conflitos

Toda e qualquer controvérsia oriunda dos termos expostos na presente Política de Privacidade serão solucionados de acordo com a lei brasileira, sendo competente o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Fica claro, ainda, que a utilização de Serviços e as ordens comandadas fora do território brasileiro, ou ainda as decorrentes de operações iniciadas no exterior podem estar sujeitas também à legislação e jurisdição das autoridades dos países onde forem comandadas ou iniciadas.

17. Dispositivos Móveis

Para garantir uma eficiente utilização dos aplicativos da Webmotors, sem que o seu uso fique prejudicado, é importante que você nos forneça as autorizações descritas abaixo:

a) Localização

Necessário para validação da cidade em que o usuário se encontra com o objetivo de facilitar a busca de veículos na Webmotors.

b) Telefone (fazer e gerenciar chamadas telefônicas)

É necessário para a realização de ligação telefônica nas funções de “click to call”.

A Webmotors armazena o ID dos dispositivos móveis, como descrito acima, apenas para conseguir identificar os anunciantes.

c) Acessar fotos, mídias e arquivos do seu dispositivo.

Necessário para criação ou edição de anúncios e manutenção do perfil.

As duas permissões abaixo só serão solicitadas caso o Usuário deseje inserir fotos em seu anúncio.

- **Tirar fotos** ou seleção da Galeria**.** Necessário para inserir fotos no anúncio.

A Webmotors não utiliza ou tem acesso às biometrias cadastradas no aparelho, sendo essas restritas à Apple e Google, conforme os termos da Políticas de Privacidade dessas empresas.

Atualização: Maio de 2025.
Copyright © 2025.
Webmotors
Todos os direitos reservados.

WEBMOTORS S.A., CNPJ: 03.347.828/0001-09

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2235, 7º andar - Torre - Santander - Vila Olímpia – CEP 04543-011, São Paulo-SP.

ANEXO I

Prestadores de Serviços e Parceiros	**Finalidade**
Zendesk Inc	Registro de atendimento ao cliente
Salesforce Tecnologia Ltda	Gestão de relacionamento
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento	Meios de pagamento
Mundipagg Tecnologia em Pagamentos S.A.	Meios de pagamento
Cybersource Serviços de Pagamento Ltda	Prevenção a fraudes
Checklist Soluções em informática e Cadastros Ltda	Prevenção a fraudes
Serasa Experian	Prevenção a fraudes
Big Data Soluções em Tecnologia de Informática Ltda	Prevenção a fraudes
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A	Financiamentos
Car10 Tecnologia e Informação S. A.	Agendamento de Manutenção

Banco Santander Brasil S.A	Análise preventiva e crédito
Banco Hyundai Capital Brasil S.A.	Análise preventiva e crédito
Loop Gestão de Pátios S.A.	Venda Concierge
2F Soluções Digitais Ltda	Merchandising Digital
Lojistas e Concessionárias	Resposta personalizada sobre veículos

© 1995-2025 Webmotors S.A. Todos os direitos reservados.